

성평등가족부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정

제1조(목적) 이 규정은 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약 체결기준」 제7조에 따라 성평등가족부가 협상에 의한 계약 방식으로 체결하는 각종 물품 및 용역계약의 제안서 평가와 관련하여 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 성평등가족부에서 수행하는 제안서 평가를 적용대상으로 한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ‘제안요청서’라 함은 계약담당공무원이 협상에 의한 계약으로 진행하는 입찰에 참가하고자 하는 자에게 제안서의 제출을 요청하기 위하여 교부하는 서류를 말한다. 2. ‘제안서’라 함은 협상에 의한 계약으로 진행하는 입찰에 참가하고자 하는 자가 제안요청서 및 입찰공고에 따라 작성하여 계약담당공무원에게 제출하는 서류를 말한다. 3. ‘제안서 평가’라 함은 협상에 의한 계약의 입찰에 참가하고자 하는 자가 제안요청서 및 입찰공고에 따라 제안서를 작성하여 계약담당공무원에게 제출한 서류를 평가위원이 평가항목에 따라 기술능력을 종합적으로 평가하는 것을 말한다. 4. ‘제안서 평가위원’이라 함은 제4조에 따라 선정된 위원을 말하며, ‘외부위원’이란 성평등가족부 외부 평가위원을 말한다.

제4조(평가위원회의 구성) ① 입찰참가업체에서 제출한 제안서의 심사 및 평가를 위하여 계약건별로 평가위원회를 구성하며, 사

업을 발주하는 부서(이하 "사업부서"라 한다)에서는 공무원·학계·연구계 등의 해당분야 전문가 중에서 제안서 평가위원(이하 "평가위원"이라 한다)을 선정한다. ② 위원회의 위원 수는 위원장을 포함하여 다음 각 호로 구성한다. 1. 추정가격 1억 원 미만 : 4인 이상 2. 추정가격 1억 원 이상 : 5인 이상 ③ 평가위원은 외부위원을 2분의 1 이상으로 한다. ④ 위원회는 위원장 1인을 두며, 위원장은 위원회의 호선에 의하여 외부위원 중 과반수의 동의를 얻은 외부 평가위원으로 선임한다. 다만, 사안에 따라 위원장 선임 없이 평가를 실시할 수 있다. ⑤ 평가위원 선정 시 제안업체와 특수한 이해관계가 있는 자가 위촉되지 않도록 주의하여야 한다. ⑥ 위원회는 평가 전일까지 구성하여야 한다. 다만, 사업의 긴급성·과업내용의 보안 및 특수성 등의 사유가 있는 경우에는 그러하지 않는다.

제5조(평가위원의 제척 및 회피) ① 사업부서는 평가위원회를 구성하기 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평가위원이 포함되지 않도록 하여야 한다. 1. 본인 또는 소속단체가 평가일 기준 최근 3년 이내 평가대상 업체로부터 평가대상 사업과 관련된 용역, 자문, 연구 등을 의뢰받아 이를 수행한 경우 2. 당해 평가대상 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우 3. 평가일 기준 최근 3년 이내 당해 평가대상 업체에 재직한 경력이 있는 경우 4. 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단될 경우 ② 평가위원은 제1항에 해당하면 별지 1의 서식에 따라 위원장

에게 회피사유를 알리고 스스로 그 안건의 평가를 포기하여야 한다. ③ 평가위원이 제2항을 위반한 사실이 확인된 경우 향후 3년간 성평등가족부에서 주관하는 평가위원회에 참여할 수 없다.

제6조(보안유지 및 서약서 징구) ① 누구든지 위원장 및 평가위원 전원의 동의 없이 제안서 평가 진행과정을 녹취하거나 촬영 또는 외부에 공개할 수 없다. ② 사업부서에는 평가위원들로부터 보안유지를 위하여 별지 2의 평가위원 보안서약서를 제안서 평가 전에 제출받아야 한다.

제7조(평가 실시) ① 입찰참가업체로부터 제안서를 접수한 날로부터 7일 이내에 제안서 평가를 실시하여야 한다. 다만, 사업부서에서 사업시기 등을 고려하여 평가일을 연기하고자 할 경우에는 10일 이내에서 평가시기를 연장할 수 있다. ② 위원회는 위원장을 포함하여 3분의 2 이상 출석으로 개의하며, 사업부서의 장은 필요한 경우 평가위원에게 사업의 특성, 용역개요, 중점평가 사항 등을 설명할 수 있다. ③ 사업부서는 평가 대상 업체가 작성한 제안서를 평가 당일 평가위원에게 배부하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 제안서의 심도 있는 검토를 위하여 필요한 경우 사전에 평가위원에게 배부할 수 있다. ④ 위원회는 제안서 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출한 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다. ⑤

제5항에 따라 정한 기한까지 보완 요구한 서류가 제출되지 않은 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

⑥ 사업부서 담당공무원은 평가 장소에서 다음 각 호의 사항을 확인한 후 제안서 평가를 종료하여야 한다. 1. 평가위원별로 작성된 평가표에 서명이 되어 있는지 여부 2. 평가표에 점수가 정해진 항목은 날인 또는 서명이 되어 있는지 여부 3. 평가표의 점수 합계가 정확히 계산되어 있는지 여부 등 ⑦ 유찰로 인한 단일업체의 제안서에 대하여도 평가를 실시하여야 하며, 평가점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상일 경우 적격자로 선정한다. 이 경우 평가위원의 수는 제4조 제2항에도 불구하고 2인 이상 4인 미만으로 정할 수 있다. ⑧ 사업부서는 제안서 평가결과를 평가일로부터 3일 이내에 계약담당공무원에게 송부하여야 한다.

제8조(제안서의 발표) ① 사업부서에서는 평가일 당일 평가의 효율성 및 신속성을 위하여 입찰참가업체에 제안 설명회를 실시하도록 할 수 있으며, 제안 설명회를 개최하고자 할 경우에는 입찰참가업체에 제안 설명회 일자·장소 및 준비사항 등을 사전에 공지하여야 한다. ② 제안서 발표순서는 제안서 접수 순서로 하며 참가업체는 다른 경쟁업체의 제안서 설명을 청취할 수 없다. ③ 제안서의 발표는 제안서에 명시된 사업책임자 또는 입찰참가업체 대표가 발표하는 것을 원칙으로 하며, 2인 이내에서 보조

자(연구원)가 배석하여 평가위원의 질의에 응답하게 할 수 있다. 다만, 필요한 경우 추가 배석 인원은 협의하여 조정할 수 있다. ④ 발표 자료는 제출된 제안서를 기준으로 작성되어야 하며, 제안서 내용과 다른 경우에는 위원회에 보고하고 평가 시 감점처리 할 수 있다. ⑤ 제안 설명회 개최를 입찰공고문 등에 사전 공지하였음에도 불구하고 설명회에 참석하지 않은 입찰참가업체의 경우에는 위원회에 보고하고 제출된 제안서만으로 평가를 실시하되 평가 시 감점처리 할 수 있다. ⑥ 사업부서 평가담당자는 제5항부터 제6항까지의 경우 감점 적용 여부, 감점 점수 등의 내용을 사전에 입찰참가업체에 충분히 고지하도록 한다.

제9조(평가점수 산출) ① 기술평가점수는 각 평가위원의 평가점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 산술평균하여 산출한다. 다만, 최저 또는 최고점수가 2개 이상일 때에는 하나만 제외하며, 제7조 제7항 후단에 따라 평가위원수가 4인 미만일 경우에는 최고 및 최저점수를 포함할 수 있다. ② 평가점수를 계산한 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

제10조(심사·평가 중 위원의 행동요령) ① 심사·평가 중에는 전화(휴대전화) 사용을 금지하며 불가피하게 전화를 사용할 경우에는 위원장의 동의를 얻어 공개된 장소에서 사용한다. ② 평가 종료 후 평가위원 전원이 평가표에 서명할 때까지는 평가관련자의 외부출입을 제한한다.

제11조(평가수당 지급) 사업부서는 예산의 범위 내에서 매년도 예산 및 기금운용계획 집행지침 등에 따라 외부위원에게 수당을 지급하여야 한다.

제12조(기타사항) 이 규정에 정하지 않은 사항에 대하여는 「협상에 의한 계약체결기준」 등 관련 계약예규를 적용하며, 물품·용역의 특성에 따라 이 세부기준을 적용하기 곤란하다고 인정되는 사항에 대하여는 제안요청서 등에 별도로 정할 수 있다.

제13조(재검토 기한) 성평등가족부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

위원 회피 신청서

본인은 「성평등가족부 협상에 의한 계약 제안서 평가 업무처리 규정」 제5조 제2항에 따라 다음과 같이 성평등가족부 제안서 평가위원 회피 신청서를 제출 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 평가분야 : 일반용역, 기술용역, 물품 등
- 계 약 명 :
- 회피사유 :

년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 :

(서명)

성평등가족부장관 귀하

평가위원 보안서약서

본인은 년 월 일 “성평등가족부 00000 사업”의 평가위원으로서
다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 “00 사업”의 평가를 함에 있어 모든 보안사항을 철저히 이행할 것입니다.
2. 본인은 제안서 평가를 함에 있어 알게 된 사실을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계법령에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재 조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것입니다.
※ 다만, 부패행위 신고 및 공익신고 등의 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.
3. 본인은 평가과정 중 공정성·성실성·청렴성·객관성을 위반할 경우 동 규정 및 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.
4. 본인은 ① 본인 또는 소속단체가 평가일 기준 최근 3년 이내 평가대상 업체로부터 당해 평가대상 사업과 관련된 용역, 자문, 연구 등을 의뢰받아 이를 수행한 경우, ② 당해 평가대상 사업의 시행으로 인하여 이해당사자가 되는 경우 ③ 평가일 기준 최근 3년 이내 당해 평가대상 업체에 재직한 경력이 있는 경우, ④ 기타 공정한 심사를 수행할 수 없다고 판단될 경우에 해당되지 않음을 확인합니다.

년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 :

(서명 또는 인)

성평등가족부장관 귀하